



PUTUSAN

Nomor 1117/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ILHAM RITONGA ALIAS SISU**
2. Tempat lahir : Aek Nabara
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/1 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mandala No. 06 Aek Nabara Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1117/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1117/Pid.B/2024/PN Rap



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1117/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Ritonga Alias Sisu, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “melakukan penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham Ritonga Alias Sisu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahunpenjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu bekas bercak darah.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. Perk PDM-386/RP.Rap/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut:



Bahwa Terdakwallham Ritonga alias Sisu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan umum Dusun N-6 Cianjur Desa N-6 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan Penganiayaan" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu di tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ILHAM RITONGA Alias Sisu sedang berhenti menunggu anaknya pulang sekolah. Kemudian saksi MUKHLIS ALEXANDER PENYELAI lewat didepan terdakwa sambil melihat terdakwa. Melihat hal tersebut membuat terdakwa menjadi tidak senang dan langsung mendatangi saksi MUKHLIS ALEXANDER PENYELAI. Pada saat terdakwa bertemu dengan saksi MUKHLIS ALEXANDER PENYELAI terdakwa langsung mendorong bagian dada korban dengan menggunakan kedua telapak tangan dengan kuat berulang kali, Kemudian terdakwa memiting kepala korban dengan menggunakan tangan kirinya sembari tangan kanan terdakwa memukuli bagian wajah korban berulang kali hingga dileraikan oleh saksi FEBRI TRI PUTRA dan beberapa orang lainnya yang pada saat itu sedang berada di tempat kejadian.
- Setelah saksi korban MUKHLIS ALEXANDER PENYELAI mendapatkan pukulan pada bagian wajahnya berulang kali, saksi korban MUKHLIS ALEXANDER PENYELAI merasa kesakitan dan keberatan sehingga saksi korban Mukhlis alexander penyelai melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bilah Hulu guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa hasil Visum Et Repertum UPTD PUSKESMAS PERBAUNGAN Nomor : 2266/Pusk.Pb/TU/VIII/2024 tertanggal 16 Agustus 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Bima selaku Dokter Puskesmas Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu, telah memeriksa seorang laki-laki bernama Mukhlis Alexander Panyalai, dari hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :
 - Dijumpai luka robek di bagian alis sebelah kiri sepanjang kurang lebih empat sentimeter



- Dijumpai luka lebam di bagian kelopak mata kiri dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter

Kesimpulan

Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhklis Alexander Penyalai, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memiting leher saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 Wib di Dusun N-6 Cianjur Desa N-6 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 10.30 wib, saat saksi hendak melihat lapangan bola kaki di Carotine dengan mempergunakan sepeda motor, kemudian sewaktu saksi selesai melihat lapangan bola kaki Carotine saksi kembali ketempat sekolah anak saksi untuk menjemput pulang sekolah saat diperjalanan saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dan sewaktu saksi melewatinya tiba-tiba Terdakwa memiting leher saksi dengan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa menumbuk muka wajah saksi secara berulang-ulang hingga dibagian alis mata sebelah bawah bengkak dan atas mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian saksi berusaha melepaskan pitingan tangan kiri Terdakwa di leher saksi hingga terlepas selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi lalu Pebri sempat memberikan air mineral kepada saksi untuk membasuh luka dibagian mata saksi sebelah kiri yang saat itu saksi ditemani Chairul Amri pergi mengobati luka dibagian atas alis mata sebelah kiri ke Puskesmas Perbaungan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bilah Hulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memiting leher saksi;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami alis mata sebelah bawah bengkak dan atas mengalami luka dan mengeluarkan darah dimana saksi juga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa antara saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Chairul Amri, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada memiting leher saksi korban Mukhlis Alexander Penyalai;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 Wib di Dusun N-6 Cianjur Desa N-6 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 11.50 Wib saat saksi berada di rumah di Jalan Mandala No.03 Dusun Sumber Sari Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu mendapat kabar bahwa saksi korban Mukhlis Alexander Penyalai dianiya oleh Terdakwa dan pada saat itu saksi korban Mukhlis Alexander Penyalai berada di Kantor Polsek Bilah Hulu. Mendapat kabar tersebut saksi langsung berangkat ke kantor Polsek Bilah Hulu dan bertemu dengan saksi korban Mukhlis Alexander Penyalai dan saat itu saksi melihat bagian pelipis mata sebelah kiri telah diperban serta bagian wajah sebelah kiri tepatnya dibagian kelopak mata mengalami memar dan bengkak. Kemudian saksi Mukhlis Alexander Penyalai menjelaskan kepada saksi bahwa ia telah dianiaya oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus sekira pukul 10.30 Wib di Jalan umum di Dusun N.06 Cianjur Desa N.06 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dimana saat itu saksi korban Mukhlis Alexander Penyalai sedang berada diatas sepeda motor kemudian datang Terdakwa merangkul saksi korban Mukhlis Alexander Penyalai dengan tangan kiri selanjutnya memukuli wajah saksi korban Mukhlis Alexander Penyalai secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan. setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Mukhlis Alexander Penyalai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa. Setelah



mendapatkan informasi tersebut saksi berangkat menuju ke Desa N.6 ke lokasi kejadian di jalan umum Desa N.6 Aek nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan saat itu saksi bertemu dengan Febri di Tribun Stadion Carotine di Desa N.6 Aek Nabara menjelaskan kepada saksi bahwa saksi Febri yang memberikan air kepada saksi korban Mukhlis Alexander Penyalai untuk membersihkan darah yang ada di wajah saksi korban Mukhlis Alexander Penyalai untuk membersihkan darah yang ada di wajahnya kemudian saksi kembali ke kantor polsek Bilah Hulu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memiting leher saksi korban Mukhlis Alexander Penyalai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Mukhlis Alexander Penyalai mengalami alis mata sebelah bawah bengkak dan atas mengalami luka dan mengeluarkan darah dimana saksi korban Mukhlis Alexander Penyalai juga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa antara saksi korban Mukhlis Alexander Penyalai dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memiting leher saksi korban Mukhlis Alexander Penyalai;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 Wib di Dusun N-6 Cianjur Desa N-6 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 10.30 wib, Terdakwa sedang menunggu pulang anak Terdakwa sekolah di SMP Negeri N-6, tiba-tiba saksi korban Muklis Alexander Penyalai melintas didepan Terdakwa menggunakan sepeda motor dan sewaktu berpapasan saat itu saksi korban Muklis Alexander Penyalai memplototkan matanya sambil melihat kearah Terdakwa, dan berselang 5 (lima) menit saksi korban Muklis Alexander Penyalai kembali melintasi Terdakwa dengan matanya tetap memplototi Terdakwa dan Terdakwa merasa tidak enak dan dengan penuh emosi langsung memiting leher saksi korban Muklis Alexander Penyalai menggunakan tangan kiri



Terdakwa lalu menumbuk wajah saksi korban Muklis Alexander Penyalai menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa dan sewaktu Terdakwa hendak pergi saksi korban Muklis Alexander Penyalai sempat menumbuk dibagian kepala Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa tetap berlari meninggalkan saksi korban Muklis Alexander Penyalai yang saat itu Terdakwa sempat melihat dibagian alis mata sebelah kiri saksi korban Muklis Alexander Penyalai luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Muklis Alexander Penyalai belum melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu bekas bercak darah;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Perbaungan Nomor : 2266/Pusk.Pb/TU/VIII/2024 tertanggal 16 Agustus 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Bima selaku Dokter Puskesmas Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu, telah memeriksa seorang laki-laki bernama Mukhlis Alexander Panyalai, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka robek di bagian alis sebelah kiri sepanjang kurang lebih empat sentimeter dan luka lebam di bagian kelopak mata kiri dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter dengan kesimpulan berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiting leher saksi korban Mukhlis Alexander Penyalai pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 Wib di Dusun N-6 Cianjur Desa N-6 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 10.30 wib, Terdakwa sedang menunggu pulang anak Terdakwa sekolah di SMP Negeri N-6, tiba-tiba saksi korban Muklis Alexander Penyalai melintas didepan Terdakwa menggunakan sepeda motor dan sewaktu berpapasan saat itu saksi korban Muklis Alexander Penyalai memplototkan matanya sambil melihat kearah Terdakwa, dan berselang 5 (lima) menit saksi korban Muklis Alexander Penyalai



kembali melintasi Terdakwa dengan matanya tetap mempelototi Terdakwa dan Terdakwa merasa tidak enak dan dengan penuh emosi langsung memiting leher saksi korban Muklis Alexander Penyalai menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu menumbuk wajah saksi korban Muklis Alexander Penyalai menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa dan sewaktu Terdakwa hendak pergi saksi korban Muklis Alexander Penyalai sempat menumbuk dibagian kepala Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa tetap berlari meninggalkan saksi korban Muklis Alexander Penyalai yang saat itu Terdakwa sempat melihat dibagian alis mata sebelah kiri saksi korban Muklis Alexander Penyalai luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Muklis Alexander Penyalai mengalami alis mata sebelah bawah bengkok dan atas mengalami luka dan mengeluarkan darah dimana saksi korban Muklis Alexander Penyalai juga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Perbaungan Nomor : 2266/Pusk.Pb/TU/VIII/2024 tertanggal 16 Agustus 2024;

- Bahwa antara saksi korban Muklis Alexander Penyalai dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus



dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa Ilham Ritonga Alias Sisu yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memiting leher saksi korban Muhklis Alexander Penyalai pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 Wib di Dusun N-6 Cianjur Desa N-6 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 10.30 wib, Terdakwa sedang menunggu pulang anak



Terdakwa sekolah di SMP Negeri N-6, tiba-tiba saksi korban Muklis Alexander Penyalai melintas didepan Terdakwa menggunakan sepeda motor dan sewaktu berpapasan saat itu saksi korban Muklis Alexander Penyalai memplototkan matanya sambil melihat kearah Terdakwa, dan berselang 5 (lima) menit saksi korban Muklis Alexander Penyalai kembali melintasi Terdakwa dengan matanya tetap memplototi Terdakwa dan Terdakwa merasa tidak enak dan dengan penuh emosi langsung memiting leher saksi korban Muklis Alexander Penyalai menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu menumbuk wajah saksi korban Muklis Alexander Penyalai menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa dan sewaktu Terdakwa hendak pergi saksi korban Muklis Alexander Penyalai sempat menumbuk dibagian kepala Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa tetap berlari meninggalkan saksi korban Muklis Alexander Penyalai yang saat itu Terdakwa sempat melihat dibagian alis mata sebelah kiri saksi korban Muklis Alexander Penyalai luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Muklis Alexander Penyalai mengalami alis mata sebelah bawah bengkak dan atas mengalami luka dan mengeluarkan darah dimana saksi korban Muklis Alexander Penyalai juga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Perbaungan Nomor : 2266/Pusk.Pb/TU/VIII/2024 tertanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa antara saksi korban Muklis Alexander Penyalai dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa terhadap saksi korban Muklis Alexander Penyalai adalah dengan sengaja untuk melampiaskan emosi kepada saksi korban Muklis Alexander Penyalai karena Terdakwa merasa emosi saat saksi korban Muklis Alexander Penyalai melihat Terdakwa dengan mata terbuka lebar (melotot) dan ternyata perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut sebab masih ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa harus mempergunakan cara-cara yang bersifat kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu bekas bercak darah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu bekas bercak darah terungkap dipersidangan masih berhubungan dengan tindak pidana maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Ritonga Alias Sisu** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu bekas bercak darahDimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumesno, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera,

Sumesno, S.H.